bệnh, tiền phẫu thuật thẩm mỹ làm mờ vết sẹo, tiền công lao động trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh. Hiện Hùng đã bồi thường 20.000.000 đồng, do đó Trung và Vũ mỗi người phải bồi thường 10.000.000 đồng vì mức độ nguy hiểm của hành vi thấp hơn.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) cần đáp lại ý kiến của luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại như thế nào?

Tình tiết bổ sung

VKSND quận A truy tố Phạm Thanh Hùng về tội "cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 Điều 104 BLHS; truy tố Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Đức Trung, Tống Mạnh Vũ về tội "bắt, giam người trái pháp luật" theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 123 BLHS.

Qua xét hỏi và tranh luận đã xác minh được Trung không đưa dao bấm cho Hùng, con dao đó Hùng đã mua từ lâu và luôn mang theo người .

Câu hỏi 8 (1.5 điểm): Hãy nêu những điểm chính trong luận cứ bào chữa cho Nguyễn Đức Trung?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đức Trung 3 năm tù về tội "bắt, giam người trái pháp pháp luật", Trung phải bồi thường cho anh Trương Văn Phúc 5.000.000 đồng. Trung cho rằng hình phạt như vậy là quá nặng, mức bồi thường không hợp lý. Gia đình Trung vẫn tiếp tục nhờ anh (chị) giúp đỡ.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Hãy giúp Trung làm đơn kháng cáo?

Tình tiết bổ sung

Trong thời hạn kháng cáo, người nhà của Trung đến gặp anh (chị) trình bày như sau: Sau phiên tòa sơ thẩm, mẹ của Vũ đến nhà Trung nhờ gia đình viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Vũ vì nếu có cả kháng cáo của Trung thì Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ có thêm cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho Vũ. Gia đình Trung muốn xin ý kiến luật sư về vấn đề này vì gia đình Vũ rất khó khăn, bố Vũ đã mất, nếu giúp được Vũ cũng là việc tốt.

Câu hỏi 10 (0,5): Luật sư cần tư vấn như thế nào trong trường hợp này?

1/ trao đổi với Trung một số vấn đề sau:

Việc Hùng gọi đt cho Trung nói như thế nào về việc giật đt.

Trung đã đánh anh minh ntn

Ai đã dùng dao bấm rạch lên mặt anh Phúc.

Trao đổn một số vấn đề về nhân thân của Trung.

2/ đề xuất với CQĐT:

- Xin cho Trung được tại ngoại để tiếp tục đi học

3/ việc truy tố các bị can như vậy là chưa hợp lý.

4/ khuyên mẹ Trung không đồng ý vì những lý do sau:

- Trung đánh anh Minh chứ không đánh Phúc.
- Thương tích của Phúc là nhẹ.
- Nếu có thương lượng thì chỉ nên thương lượng với MInh

5/ nếu lời khai của Hùng đúng thì sẽ rất bất lợi cho Trung, tội của Trung sẽ nghiêm trọng hơn.